القضاء ومؤسساته

I - مفهوم القضاء



- هو مجموع المحاكم القائمة في البلاد وما تصدره من أحكام.
- هو النظر في القضايا لفض النزاعات بين المتقاضين.

II - مؤسسات القضاء

1 - القضاء العادي (المدني): ويتمثل في:

أ - المحاكم الابتدائية



- جهة قضائية ابتدائية ترفع إليها أغلب القضايا لأول مرة.
- وهي موجودة في معظم الدوائر الإدارية.
- (193 محكمة).

المجالس القضائية

- هي الجهة المختصة بالنظر في استئناف أحكام ترفع ضد أحكام سابقة من المحاكم المحاكم الابتدائية.
- وهي موجودة على مستوى مقر كل ولاية.

المحكمة العليا



- تختص بتقويم أعمال المحاكم الابتدائية والمجالس القضائية.
- مقرها: الجزائر العاصمة.

Gemini Notebook

2 - القضاء الإداري

- ويفصل في القضايا التي لها علاقة بالإدارة وتكون الدولة طرفا فيها.
- ويتم عبر المحاكم الإدارية ومجلس الدولة.

أ - المحاكم الإدارية

- أول درجة من درجات التقاضي تفصل في المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها.
- (42 محكمة).

ب - المحكمة الإدارية الاستئنافية

- وتفصل في القضايا المستأنفة من المحاكم الإدارية وقراراتها نهائية.
- وعددها 6 محاكم إدارية استئنافية.

أمثلة

- الجزائر العاصمة
- قسنطينة
- وهران
- تمنراست
- ورقلة
- بشار

ج - مجلس الدولة

- مقره الجزائر العاصمة.
- وهو هيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية.
- من مهامه توحيد الاجتهاد القضائي الإجتد القضائي.



Gemini Notebook